

Luxemburg soll sich um Flüchtlinge in Deutschland kümmern Leipziger Richter setzen Verfahren zum Aufenthaltsrecht aus und geben den Fall an den Europäischen Ger....

Luxemburg soll sich um Flüchtlinge in Deutschland kümmern; Leipziger Richter setzen Verfahren zum Aufenthaltsrecht aus und geben den Fall an den Europäischen Gerichtshof ab

Die Welt

Mittwoch 20. August 2014

Copyright 2014 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 5; Ausg. 193

Length: 761 words

Byline: Sven Eichstädt

Body

Leipzig

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg wird darüber entscheiden müssen, ob Flüchtlinge in der Bundesrepublik zu einem bestimmten Wohnsitz verpflichtet werden können. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig setzte am Dienstag fünf Verfahren aus, in denen sich Flüchtlinge aus Syrien, die eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben, weil sie nicht nach Syrien abgeschoben werden dürfen, gegen solche Wohnsitzauflagen wenden.

Die obersten Verwaltungsrichter in Leipzig formulierten Fragen zu drei der fünf Verfahren an die Richter in Luxemburg, wie bestimmte Artikel einer europarechtlichen Richtlinie über Mindestnormen beim Umgang mit Flüchtlingen genau zu verstehen sind. "Wir sind uns unklar darüber, wie diese Richtlinie auszulegen ist", führte der Vorsitzende Richter des ersten Senats des Bundesverwaltungsgerichts, Uwe-Dietmar Berlit, zur Begründung an. Eine Entscheidung in Luxemburg dürfte frühestens im kommenden Jahr fallen, danach werden die fünf ausgesetzten Verfahren in Leipzig wieder aufgenommen und anhand der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs endgültig entschieden.

Die Verfahren betreffen jeweils zwei Frauen und zwei Männer sowie ein Mädchen aus Syrien, die zwischen 1998 und 2012 in die Bundesrepublik gekommen waren. Ihre Asylanträge wurden allesamt abgelehnt, allerdings wurden ihnen immer wieder befristete Aufenthaltserlaubnisse ausgestellt, weil sie vor der Abschiebung nach Syrien geschützt werden sollen. Mit diesen Aufenthaltserlaubnissen, die nach Paragraph 60 des Aufenthaltsgesetzes erteilt werden, haben die Flüchtlinge unter anderem Anspruch auf Sozialhilfe. Jedoch ist ihre Erlaubnis, in der Bundesrepublik leben zu dürfen, in der Regel mit der Auflage versehen, ihren Wohnsitz nur in einer ganz bestimmten Region zu nehmen, was ein Landkreis oder eine Stadt sein kann. Damit wollen die Behörden verhindern, dass sich zu viele Flüchtlinge in bestimmten Regionen ansiedeln und diese Kommunen oder Landkreise mit der Zahlung von Sozialhilfe überfordert sein könnten. Die subsidiär Schutzberechtigten, wie die

Luxemburg soll sich um Flüchtlinge in Deutschland kümmern Leipziger Richter setzen Verfahren zum Aufenthaltsrecht aus und geben den Fall an den Europäischen Ger....

Flüchtlinge im Juristendeutsch bezeichnet werden, werden wie die Asylbewerber auch anhand des sogenannten Königsteiner Schlüssels auf die Bundesländer aufgeteilt.

Ausländerbehörden aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen berichteten am Dienstag vor dem Bundesverwaltungsgericht von einem "täglichen Kampf" in ihren Behörden und einer grundsätzlichen Abwehrhaltung, wenn Flüchtlinge, die Sozialhilfe erhalten, in die Region der Behörde wechseln sollen. "Wir wehren uns dann immer mit Händen und Zähnen dagegen", sagte eine Mitarbeiterin des Landkreises Stade in Niedersachsen. Die Hintergrundannahme der Ausländerbehörden besteht darin, dass ohne eine Verpflichtung, den Wohnsitz nur in einer bestimmten Region zu nehmen, viele Flüchtlinge in für sie attraktiv erscheinende Großstädte zögen und diese Städte dann überfordert wären. Der Hamburger Anwalt Sükrü Bulut, der vier der fünf Flüchtlinge vor Gericht vertrat, schätzte die Wohnsitzauflagen hingegen als "unsinnig und willkürlich" ein. "Die Wohnsitzfreiheit ist eine Grundfreiheit europäischen Rechts", äußerte der Anwalt.

Der Anspruch für die Zahlung von Sozialleistungen ergibt sich für die Flüchtlinge aus der Qualifikationsrichtlinie der EU aus dem Jahr 2004, die zuletzt im Jahr 2011 geändert worden war und die in der Bundesrepublik seit Dezember 2013 auch nationales Recht ist. Die Oberverwaltungsgerichte der Bundesländer Nordrhein-Westfalen in Münster und Niedersachsen in Lüneburg haben zur Frage der Wohnsitzauflage komplett gegenteilig entschieden. Während die Richter in Münster in einem Urteil im November 2013 die Richtlinie so interpretiert hatten, dass solche Auflagen nicht zulässig seien, hielten die Richter in Lüneburg im Dezember 2013 eine solche Verpflichtung für Flüchtlinge für vereinbar mit der EU-Richtlinie.

Richter Harald Dörig hatte während der Verhandlung an eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts von 2008 erinnert, wonach Flüchtlinge, die aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahr 1951 geschützt sind, nur dann Wohnsitzauflagen erhalten dürfen, wenn damit die Bildung sozialer Brennpunkte und eine Gettoisierung verhindert werden sollen. "Wir hatten eigentlich gedacht, damit den Ausländerbehörden etwas an die Hand gegeben zu haben, mit dem sie gut arbeiten können", sagte Dörig. Allein: Die Ausländerbehörden führen solche migrations- oder integrationspolitischen Gründe auch weiterhin fast nie an.

"Wir sind uns unklar darüber, wie diese Richtlinie auszulegen ist" Uwe-Dietmar Berlit, Bundesverwaltungsgericht

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (99%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (93%); GERICHTSHÖFE (92%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (92%); RICHTER (92%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (91%); OBERSTES GERICHT (90%); ZUWANDERUNGSGESETZ (90%); GERICHTSPROZESSE (89%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (89%); EUROPÄISCHE UNION (79%); EU-REGULIERUNG (78%); EUROPARECHT (78%); GERICHTSURTEILE (78%); GESETZGEBUNG (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (74%); STÄDTE (74%); POLITISCHES ASYL (72%)

Geographic: LEIPZIG, DEUTSCHLAND (90%); MÜNSTER, DEUTSCHLAND (73%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (91%); NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND (90%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (90%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (89%); LUXEMBURG (92%); EUROPA (90%); SYRIEN (90%); DEUTSCHLAND (59%)

Luxemburg soll sich um Flüchtlinge in Deutschland kümmern Leipziger Richter setzen Verfahren zum Aufenthaltsrecht aus und geben den Fall an den Europäischen Ger....

Load-Date: August 20, 2014

End of Document